Kancelář veřejného ochránce práv
a ochránce práv dětí

KVOPX00GT8TT

Sp. zn. K106 25/2026
Naše č. j. KVOP-27638/2026
Datum 26. 05. 2026

Vážená paní
[redacted]

Sdělení o vyřízení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní [redacted]

dne 11. května 2026 obdržela Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí Vaši žádost o informace. Žádáte o:

1. poskytnutí seznamu všech zaměstnanců, kteří spadají do agendy dětského ombudsmana, u každého z nich pak o uvedení jména, funkce a informací, zda již dříve pracoval pro veřejného ochránce práv a na jaké pozici, uvedení všech dat doby pracovněprávního vztahu v jakékoliv formě u těchto zaměstnanců a oddělení doby působení pro veřejného ochránce práv a „v rámci agendy dětského ombudsmana“;
2. informaci, zda je agenda dětského ombudsmana úředně oddělena od dosavadní agendy sociálně-právní ochrany dětí pod veřejným ochráncem práv; zda původní oddělení pro řešení sociálně-právní ochrany dětí pod veřejným ochráncem práv dále spolupracuje a bude formálně/úředně spolupracovat na vyřizování podnětů dětského ombudsmana;
3. informaci, zda lze podat stížnost na „pracovníka veřejného ochránce práv“, komu ji adresovat a kdo je orgánem, který posuzuje stížnosti na činnost veřejného ochránce práv.

Dáváme Vám tyto informace:

K bodu č. 1

Poskytnutí těchto informací se pojí s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním. Proto jsme Vás samostatnou výzvou (č. j. KVOP-25607/2026) vyzvali k úhradě souvisejících nákladů. Informace Vám proto poskytneme až po obdržení Vaší platby.

K bodu č. 2

Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí (Kancelář) úředně odděluje veškerou činnost ochránce práv dětí (tj. dětského ombudsmana) od činnosti veřejného ochránce práv. To spočívá v evidování jeho písemností v samostatných spisových denících a jejich vyřizování podle pokynů ochránce práv dětí.

Vyřizování podnětů z agendy sociálně-právní ochrany dětí zajišťoval do 30. června 2025 převážně Odbor rodiny, zdravotnictví a práce. S účinností od 1. července 2025 má Kancelář novou organizační strukturu.[1] Odbor rodiny, zdravotnictví a práce zanikl. Podklady pro vyřizování podnětů z oblasti sociálně-právní ochrany dětí nově připravuje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a školství. Pracovníci tohoto oddělení (obdobně jako všech ostatních součástí Kanceláře) pak zajišťují agendu jak ochránce práv dětí, tak veřejného ochránce práv. Odlišují při tom, pro kterého představitele podklady připravují. Působnost jednotlivých představitelů je totiž dána zákonem.[2] Většina podnětů z oblasti sociálně-právní ochrany dětí po vzniku ochránce práv dětí spadá do působnosti ochránce práv dětí. Neplatí to však výlučně. Příkladem mohou být stížnosti na nevhodné chování pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), které směřuje výhradně vůči dospělému, nevyhovění právu dospělého nahlížet do spisové dokumentace vedené OSPOD nebo nezařazení dospělého do evidence žadatelů o pěstounskou péči či osvojení. V těchto případech totiž není splněn zákonný požadavek pro zařazení podnětu do působnosti ochránce práv dětí, a to že na svých právech může být dotčeno dítě.[3]

V souladu se zákonem[4] rovněž platí, že podněty (nejenom z oblasti sociálně-právní ochrany dětí), na jejichž základě zahájil šetření veřejný ochránce práv ještě před 1. červencem 2025, nadále spadají do působnosti veřejného ochránce práv. Ten proto jejich šetření dokončí.

K bodu č. 3

Na pracovníka Kanceláře je možné si stěžovat. Stížnost vyřizuje v souladu s interními předpisy Kanceláře přímý nadřízený daného pracovníka, případně ředitelka sekce právní nebo vedoucí Kanceláře. Stížnost je možné zaslat na podatelna@ochrance.cz, datovou schránkou nebo na adresu Kanceláře (Údolní 39, 602 00 Brno).

Pokud jde o stížnost na postup samotného veřejného ochránce práv, ten není zákonem podrobně upraven. Veřejný ochránce práv vykonává svou funkci nezávisle. Nemá nadřízený orgán. Za výkon funkce odpovídá pouze Poslanecké sněmovně.[5]

S pozdravem

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv
a ochránce práv dětí

---

[1] V souladu s Organizačním řádem Kanceláře účinným od 1. července 2025 dostupným z: https://www.ochrance.cz/provoz/zamestnanci-a-organizacni-struktura/.

[2] V souladu s § 1a zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a o ochránci práv dětí, ve znění účinném od 1. července 2025.

[3] V souladu s § 1a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv a o ochránci práv dětí.

[4] V souladu s přechodným ustanovením č. 1 zavedeným zákonem č. 77/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[5] V souladu s § 5 zákona o veřejném ochránci práv a o ochránci práv dětí. Ustanovení obdobně platí také pro ochránce práv dětí (v souladu s § 1c odst. 2 téhož zákona).